17 בספטמבר 2026

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ

("החברה")

<u>דו"ח הצעת מדף</u>

על פי תשקיף מדף של החברה מיום 5 בספטמבר 2025[1] ("**תשקיף המדף**"), ובהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005, ("**תקנות הצעת מדף**"), מתכבדת החברה לפרסם בזאת דוח הצעת מדף להנפקה ולרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**") של מניות החברה לציבור בעלי המניות של קבוצת אקרו בע"מ ("**דוח הצעת המדף**" ו-"**אקרו**" או "**חברת היעד**", בהתאמה; החברה ואקרו תקראנה להלן ביחד: "**החברות המתמזגות**"); כל זאת בהמשך לדיווחים המיידים של החברות המתמזגות[2], בדבר התקשרותן בהסכם מיזוג, שנחתם ביום 18 בפברואר 2026 ("**הסכם המיזוג**") ותוספת להסכם המיזוג מיום 9 בספטמבר 2026 ("**התוספת**"), לפיו תתמזג אקרו עם ולתוך החברה, בדרך של מיזוג סטטוטורי על פי הוראות החלק השמיני לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), כך שבמועד ההשלמה (כהגדרתו להלן), תתחסל אקרו ללא פירוק, זאת בתמורה להקצאתן של המניות המוצעות לבעלי המניות הזכאים באקרו (כהגדרת מונחים אלה להלן) ("**עסקת המיזוג**"); והכל בהתאם למפורט בדוח הצעת המדף ובדוח המיידי מיום 4 במרץ 2026 בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה לאישור עסקת המיזוג[3] ("**דוח הזימון**").

בדוח הצעת המדף תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות שניתנה להם בתשקיף המדף, אלא אם כן צוין בדוח הצעת המדף אחרת.

1. **<u>ניירות הערך המוצעים</u>**

1.1. 91,947,957 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת רשומות על שם ("**המניות המוצעות**"), אשר תהווינה כ- 21.2329% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה (לרבות בדילול מלא), המוצעות לבעלי המניות הזכאים באקרו (כהגדרתם להלן) בגין מניות אקרו המהוות 100% מהונה המונפק והנפרע של אקרו ומזכויות ההצבעה בה, לרבות בדילול מלא ("**מניות אקרו**"), אשר מספרן ינוע בין 63,065,930-64,153,869 מניות, אשר תוחזקנה על ידי בעלי המניות הזכאים באקרו במועד הקובע למיזוג (כהגדרתו להלן), וכל זאת בהתאם למפורט בדוח הצעת המדף ובדוח הזימון.

1.2. המניות המוצעות תהיינה שוות בזכויותיהן למניות הרגילות הקיימות בהונה של החברה. לפרטים בדבר הזכויות העיקריות הנלוות למניות הרגילות של החברה - ראו פרק 4 לתשקיף המדף[4].

1.3. למועד דוח הצעת המדף הונה הרשום של החברה הינו 15,000,000 ש"ח המחולק ל-1,500,000,000 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כל אחת, והונה המונפק והנפרע של החברה הינו 341,097,263 מניות רגילות. במועד ההשלמה (כהגדרתו בסעיף 2.1 להלן) מיד לאחר הנפקת המניות

---

1 פורסם ביום 4 בספטמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-067154).

2 ראו דיווחים מיידים של החברה מימים 19 בפברואר 2026 ו-4 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-016054 ו- 2026-01-019778, בהתאמה) ומיום 10 בספטמבר 2026 (מס' אסמכתא 2026-01-085042) ("**דוח התוספת**"), המובאים בדוח זה על דרך ההפניה.

3 דיווח מיידי מיום 4 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-019778), המובא בדוח זה על דרך ההפניה.

4 ראו דיווח מיידי מיום 4 בספטמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-067154), המובא בדוח זה על דרך ההפניה.

המוצעות, הונה המונפק והנפרע של החברה יעמוד על 433,045,221 מניות רגילות.

1.4. <u>פרטי ההצעה - המיזוג והתמורה</u>

1.4.1. ביום 18 בפברואר 2026 נחתם הסכם מיזוג בין החברות המתמזגות, לפיו, במועד ההשלמה, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים המפורטים בסעיף 1.3 לדוח הזימון, תתמזג אקרו עם ולתוך החברה בדרך של מיזוג סטטוטורי, באופן שכלל נכסיה[5] והתחייבויותיה של אקרו יועברו לחברה במצבם As-Is ואקרו תחוסל ללא פירוק ותימחק מרישומי רשם החברות בהתאם לסעיף 323 לחוק החברות ובעלי המניות הזכאים באקרו (כהגדרתם להלן) יקבלו במועד ההשלמה כאמור, בתמורה למניות אקרו שבידיהם, את תמורת המיזוג (כהגדרתה להלן).

עם קבלת תעודת המיזוג (כהגדרתה להלן) יפסק המסחר במניות ובאגרות החוב של אקרו. כמו כן, במועד ההשלמה (כהגדרתו להלן), אגרות החוב של אקרו שבמחזור (סדרות א' ו-ב') יועברו ויוסבו מכוח תעודת המיזוג מרשם החברות ("**תעודת המיזוג**") על שם החברה, כחייבת (ללא שינוי בתנאיהן), באופן שבו החל ממועד ההשלמה מחזיקי אגרות החוב באקרו יהיו נושיה של החברה וירשמו במרשם ניירות הערך של החברה, והכל בסיוע החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**החברה לרישומים של אקרו**") ומזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ ("**החברה לרישומים של החברה**"), מסלקת הבורסה ו/או כל גורם נוסף אם וככל שיידרש[6]. יובהר כי הנפקת אגרות החוב החדשות לא תיעשה על ידי החברה מכוח דוח הצעת מדף זה אלא מכוח תעודת המיזוג ולפיה אגרות החוב המועברות יועברו ויוסבו על שם החברה. יוער, כי ביום 20 במאי 2026 התקיימו אסיפות של מחזיקי אגרות החוב המועברות, במסגרתן אושר תיקון שטרות הנאמנות לאגרות החוב המועברות, באופן שתניית שינוי השליטה בשטרות הנאמנות תותאם לחילופי השליטה הצפויים במסגרת עסקת המיזוג, ותיכנס לתוקף בכפוף להשלמתה. לפרטים נוספים ראה דוחות תוצאות של אסיפות של מחזיקי האג"ח שפורסמו ביום 20 במאי 2026 (מס' אסמכתא: 2026-10-047000 ו-2026-10-047002).

1.4.2. עסקת המיזוג תבוצע בעסקת מזומן (40%) ומניות (60%), בהתאם ליחסי שווי מוסכמים לצורך קביעת יחסי המיזוג בלבד של 6.9 מיליארד ש"ח לחברה ו-3.1 מיליארד ש"ח לאקרו (משקף יחס החלפה של 1:2.2258) ("**שווי אקרו לענין יחסי המיזוג**"). לאור יחסי המיזוג האמורים, במסגרת המיזוג:

א. החברה תקצה לכל אחד מבעלי המניות באקרו, אשר במועד הקובע למיזוג (כהגדרתו להלן) יהיה רשום במרשם בעלי המניות של אקרו (לרבות באמצעות החברה לרישומים של אקרו) ("**בעלי המניות הזכאים באקרו**"), בגין כל מניה רגילה אחת (1), ללא ע.נ. של אקרו שתוחזק על ידו באותו מועד, כ-1.4579656 מניות רגילות של החברה בנות 0.01

---

[5] לרבות החזקות בתאגידים, זכויות במקרקעין, זכויות חוזיות, רישיונות, היתרים, כספים, נכסי נדל"ן, זכויות לקבלת כספים, מוצרים, מלאי, חומרי גלם, הידע, הטכנולוגיות, זכויות הקניין הרוחני (לרבות סימני המסחר, השמות המסחריים והלוגו, בין שנרשמו ובין שלא נרשמו), מוניטין, מאגרי מידע, מתקנים, כלי הרכב, ריהוט, אביזרים, מיטלטלין אחרים וכל ציוד או רכוש קבוע אחר, וכן כל הנכסים והזכויות מכל מין וסוג שהוא שבבעלות אקרו או המשמשים לפעילותה.

[6] יצוין, כי נכון למועד זה, מצבת ניירות הערך של אקרו כוללת, בין היתר, 560,000,000 אגרות חוב (סדרה א'); ו-250,000,000 אגרות חוב (סדרה ב') ("**אגרות החוב המועברות**" או "**אגרות החוב של אקרו**", לפי העניין). למען הסר ספק, יובהר כי במועד ההשלמה תמחקנה אגרות החוב המועברות (כפי יתרתן במועד ההשלמה) מהמסחר בבורסה והן תועברנה לחברה (בדרך של הקצאת אגרות חוב בחברה אשר תקבלנה מספר נייר ערך חדש בחברה), כך שחלף 560,000,000 אגרות חוב (סדרה א') של אקרו תרשמנה למסחר 560,000,000 אגרות חוב (סדרה י') של החברה; וחלף 250,000,000 אגרות חוב (סדרה ב') של אקרו תרשמנה למסחר 250,000,000 אגרות חוב (סדרה י"א') של החברה (אגרות החוב של החברה משתי הסדרות האמורות תקראנה להלן ביחד: "**אגרות החוב החדשות**").

ש"ח ע.נ. כל אחת (ובסה"כ 91,947,957 מניות אשר יוקצו לכלל בעלי המניות הזכאים באקרו, פרו-ראטה לשיעור החזקתם בהון אקרו, אשר תהווינה לאחר הקצאתן כ-21.2329% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא במועד ההשלמה) ("**התמורה במניות**"); וכן -

החברה תשלם סך של 19.66 ש"ח לכל אחד מבעלי המניות הזכאים באקרו בגין כל מניה אחת (1) של אקרו שתוחזק על ידו באותו מועד (ובסה"כ כ-1.24 מיליארד ש"ח אשר ישולמו לכלל בעלי המניות הזכאים, פרו-רטה לשיעור החזקתם בהון אקרו ("**התמורה במזומן**", ויחד עם "**התמורה במניות**": "**תמורת המיזוג**").

יוער, כי כמפורט בס"ק ב' להלן, תמורת המיזוג הינה בהנחת כמות ההון המונפק והנפרע של אקרו למועד פרסום דוח זה, והיא עשויה להשתנות ככל וימומשו האופציות לעובדים של אקרו, כמפורט בס"ק ב' להלן.

על אף האמור לעיל, כמפורט בדוח התוספת, סוכם עם מרבית בעלי השליטה באקרו[7] ("**בעלי השליטה המזכים**") כי היה והשלמת עסקת המיזוג תבוצע עד ליום 1 בנובמבר 2026, יידחה תשלום בסך 310 מיליון ש"ח ("**הסך הנדחה**") מתוך התמורה לה זכאים בעלי השליטה המזכים, כאשר הסך הנדחה האמור ישולם לבעלי השליטה המזכים על ידי החברה (ללא הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהם ומבלי שיועמדו לטובתם בטוחות) עד ליום 31 בדצמבר 2027 ("**מועד הפרעון**").

כן נקבע בתוספת כי ככל ועוד לפני מועד הפרעון ישתכלל אירוע הוני בחברה שתמורתו לא תיועד על ידי החברה לפירעון של איזה מאשראיה (לרבות אגרות החוב שלה), שזמן פירעונם (לרבות חלויות שוטפות) הינו לפני מועד הפרעון (כהגדרתו לעיל) – תהא החברה מחויבת לעשות שימוש בתמורה נטו[8] שתנבע לה מאירוע הוני כאמור על מנת להקדים את תשלומו של הסך הנדחה (או חלקו, לפי הענין), כאשר בכל מקרה, גם אם התמורה תיועד לפירעון אשראי כאמור, תחויב החברה לעשות שימוש בלפחות 25% מהתמורה נטו שתנבע לה מאירוע הוני לטובת תשלומו המוקדם של הסך הנדחה וזאת בהקדם האפשרי לאחר קבלת התמורה האמורה.

ב. במסגרת הסכם המיזוג, אקרו התחייבה כלפי החברה כי בכל מקרה במועד הקובע למיזוג לא יהיו ניירות ערך המירים באקרו. לפיכך, ביום 13 במאי 2026 קיבלו חברי ועדת הביקורת (לרבות בכובעה כוועדת תגמול) ודירקטוריון אקרו החלטה לפיה תבוצע האצה מלאה של כלל מועדי הזכאות לכלל האופציות שהוקצו בעבר על ידי אקרו לנושאי משרה ועובדים ("**הניצעים**"), כך שיתאפשר לכלל הניצעים לממש עד בסמוך לפני המועד הקובע למיזוג ("**האופציות לעובדים**"). יודגש, כי היות ובהתאם להסכם המיזוג, מימוש האופציות לעובדים לא יביא לשינוי בשווי אקרו לעניין קביעת יחסי המיזוג, אזי הלכה למעשה כל מימוש אופציות לעובדים יביא לקיטון בתמורה לה יהיה זכאי כל בעל מניות באקרו במסגרת עסקת המיזוג (שכן במקרה זה מס' מניות אקרו יגדל מבלי שיחול שינוי בשווייה לצורך קביעת יחסי המיזוג). **כך לדוג', היה וכלל**

---

7 ה"ה צחי ארבוב (יו"ר דירקטוריון אקרו), ישראל לאופולד גורן, רעיה שטראוס בן דרור, יהודה אלמלה, רפי רב חן וארז גיל, בין במישרין ובין באמצעות חברות בשליטתם או באמצעות נאמן המחזיק עבורם במניות החברה.

8 קרי, לאחר ניכוי מס, הוצאות עסקה ופרעון אשראי שהובטח על ידי אותו נכס, ככל שקיים.

1,087,939 האופציות לעובדים תמומשנה לכמות זהה של מניות אקרו, כמות המניות שתהא קיימת בהון המניות של אקרו תגדל מ-63,065,930 ל-64,153,869 מניות מבלי שיחול שינוי בשווי אקרו לצורך קביעת יחסי המיזוג, ולפיכך במקרה זה התמורה לה יהיה זכאי כל בעל מניות באקרו שיחזיק במועד הקובע במניות אקרו, בגין כל מניה של אקרו, תסתכם ל- (1) סך של 19.31 ש"ח וכן- (2) כ-1.433241 מניות של ישראל קנדה. עם זאת יובהר כי בכל מקרה, לא ימומשו מלוא האופציות לעובדים שכן קיימות אופציות לעובדים אשר יפקעו בשל סיום העסקתם של הניצעים, ואף ביחס ליתר האופציות, ההנחה כי תמומשנה במלואן לכמות זהה של מניות אקרו הינה תיאורטית וניתנת לשם הדוג' בלבד, שכן נכון למועד זה, חלק מהאופציות האמורות הינן "מחוץ לכסף" ובנוסף, על פי תנאי האופציות לעובדים, הניצעים זכאים לממש את אופציות לעובדים בדרך של Cashless בלבד, כך שבפועל תוקצינה (ככל שתוקצינה) להם מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום באופציות לעובדים, שתהא נמוכה מכמות האופציות. החברה ואקרו תדווחנה בדוח מיידי, בחלוף המועד האחרון למימוש האופציות לעובדים (שנכון למועד זה טרם נקבע ואולם הוא בכל מקרה יחול לפני פרסום של הדוח המיידי האמור), על כמות האופציות שמומשו, על מס' מניות המימוש שהוקצו לעובדים באקרו כנגד מימוש האופציות והתמורה לה יהיה זכאי כל בעל מניות באקרו במסגרת המיזוג. הדוח המיידי האמור יפורסם על ידי החברה לכל המאוחר עד השעה 12:00 ביום המסחר הקודם למועד הקובע למיזוג כהגדרתו בסעיף 2.1 להלן. במסגרת הדיווח המיידי, החברה תדווח על יחס ההחלפה הסופי וסך המזומן שיינתן בגין כל מניית אקרו.

1.4.3. המניות המוצעות תוקצינה לבעלי המניות הזכאים כמניות נפרעות במלואן, זאת כנגד ביטולן ופקיעתן של כל החזקותיהם של בעלי המניות הזכאים באקרו במניות אקרו, כשהן נקיות וחופשיות מכל חוב, עיכבון, עיקול, משכון, שעבוד, היטל, חוב, תביעה, אופציה, זכות קדימה, זכות סירוב ראשונה ו/או זכות הצעה ראשונה ו/או זכות צד שלישי אחרת כלשהי מכל מין וסוג שהיא, כשהן שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, לכל המניות הרגילות שהונפקו על-ידי החברה עד למועד ההשלמה

1.4.4. בסמוך ככל הניתן לאחר מועד ההשלמה ובתיאום עם הבורסה, תרשמנה המניות המוצעות למסחר בבורסה.

1.4.5. תמורת המיזוג (כהגדרתה לעיל) שתתקבל בידי בעלי המניות הזכאים באקרו כאמור לעיל, תהווה תמורה סופית ומלאה בגין מניות אקרו ולא תשולם תמורה אחרת או נוספת כלשהי לבעלי המניות הזכאים באקרו בגין עסקת המיזוג.

1.4.6. החברה תבצע את כל הפעולות הנדרשות לצורך הקצאת המניות המוצעות כאמור (לרבות פרסום דיווחים במגנ"א), ותפעל בהקדם האפשרי על מנת שהמניות תרשמנה למסחר בבורסה סמוך ככל הניתן למועד ההשלמה. יצוין, כי העברת המניות המוצעות לחברה לרישומים של החברה תיחשב כהעברתן לבעלי המניות הזכאים באקרו.

1.4.7. לפרטים נוספים אודות עסקת המיזוג ותמורת המיזוג, ראו דוח הזימון ודוח התוספת. יובהר כי נכון למועד זה, השלמת המיזוג מותנית בקבלת תעודת מיזוג מרשם החברות.

2. **<u>אופן תשלום תמורת המיזוג</u>**

2.1. <u>הגדרות</u>

"**המועד הקובע למיזוג**" – מועד אשר יחול, בתיאום עם הבורסה, לאחר המועד בו החברות המתמזגות תפרסמנה דיווח מיידי אודות קבלת תעודת המיזוג מרשם החברות המעידה על ביצוע המיזוג כאמור בסעיף 323(5) לחוק החברות ("**תעודת המיזוג**").

"**התנאים המתלים**" – התנאים המתלים המפורטים בסעיף 1.3 לדוח הזימון, אשר השלמת עסקת המיזוג כפופה להתקיימותם עד המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים, שנכון למועד זה הינו יום 25 באוקטובר 2026. יובהר כי כל אחד מהחברה ואקרו רשאים להאריך את המועד האחרון האמור עד ליום 31 בדצמבר 2026 על ידי הודעה לצד האחר לצורך התקיימותו של תנאי/ם מתלה/ים שטרם התקיים/מו וטרם נתקבלה הודעת דחיה סופית ביחס אליו

"**מועד ההשלמה**" - מועד שיחול תוך 7 ימי עסקים לאחר התקיימות התנאים המתלים, ובכל מקרה לא לפני יום 1 בנובמבר 2026 ואשר מועדו המדויק יקבע על-ידי הצדדים בתיאום עם רשם החברות והבורסה, ובלבד: שמועד ההשלמה כאמור לא יחול בין המועד הקובע לבין מועד תשלום קרן או ריבית של אגרות החוב של אקרו.

2.2. <u>מועדים</u>

2.2.1. בסמוך לאחר התקיימות מלוא התנאים המתלים, למעט קבלת תעודת המיזוג, תפרסמנה החברות המתמזגות דיווח מיידי בו יצוין כי התקיימו כל התנאים המתלים, אך למעט קבלת תעודת המיזוג וכן תציינה בדיווח כאמור את המועד הצפוי לקבלת תעודת המיזוג, ככל שניתן.

2.2.2. עם קבלת תעודת המיזוג, תפרסמנה החברות המתמזגות דיווח מיידי בדבר קבלת תעודת המיזוג, וכן תציינה בדיווח האמור את המועד הקובע למיזוג (לרבות לעניין הקצאת המניות המוצעות והעברת אגרות החוב של אקרו לחברה) וכן את מועד ההשלמה ("**הדיווח המיידי**"). יובהר כי , בכפוף לפרסום הדיווח המיידי בדבר קבלת תעודת המיזוג לפני מועד תחילת המסחר, מועד קבלת תעודת המיזוג יהווה גם את המועד הקובע למיזוג. ככל שההודעה בדבר קבלת תעודת המיזוג תפורסם לאחר מועד תחילת המסחר, היום הקובע יהיה יום המסחר הבא.

2.2.3. בתום יום המסחר שבו יחול המועד הקובע למיזוג, תיקבע זהותם של בעלי המניות הזכאים באקרו, ואלו יהיו הלכה למעשה בעלי המניות שיחזיקו במניות אקרו במועד ההשלמה (הואיל ואז ייפסק המסחר במניות אקרו, כמפורט בסעיף 2.2.4 להלן). הוראות דומות יחולו בשינויים המחויבים ביחס למחזיקי אגרות החוב של אקרו (כהגדרתם לעיל).

2.2.4. במועד בו תפרסמנה החברות המתמזגות את הדיווח המיידי, כאמור בסעיף 2.2.2 לעיל, ייפסק המסחר במניות ואגרות החוב של אקרו, והחל מהפסקת המסחר כאמור לא ניתן יהיה לבצע עסקאות והעברות במניות ו/או באגרות החוב של אקרו בבורסה וכן לא ייעשה כל שינוי במרשם בעלי המניות/אגרות החוב של אקרו. יובהר, כי במקרה בו הדיווח המיידי האמור יפורסם במהלך יום מסחר, יפסק המסחר במניות ובאגרות החוב של אקרו באופן מיידי ובמקרה בו יפורסם הדיווח המיידי לאחר תום יום מסחר בבורסה, לא ייפתח המסחר במניות ובאגרות החוב של אקרו ביום שלמחרת, והכל בהתאם ובכפוף להוראות הבורסה

ו/או רשות ניירות ערך, כפי שיהיו מעת לעת.

2.3. <u>העברת המניות המוצעות לבעלי המניות הזכאים באקרו</u>

2.3.1. החברה תקצה במועד ההשלמה את המניות המוצעות לבעלי המניות הזכאים באקרו, וזאת בגין כל מניות אקרו אשר תוחזקנה על ידיהם במועד הקובע למיזוג כמפורט בסעיף 2.1 לעיל, אשר תפקענה ותתבטלנה במועד ההשלמה.

2.3.2. לכל בעל מניות זכאי באקרו, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים של אקרו ("**בעל מניה לא רשום באקרו**")[9] החברה תקצה במועד ההשלמה את חלקו היחסי במניות המוצעות על שם החברה לרישומים של החברה. בד בבד עם העברת המניות המוצעות במסלקת הבורסה, תחייב המסלקה את יתרות חברי הבורסה במניות אקרו, והכל בכפוף לכל דין ולהוראות הבורסה, ומיד לאחר מכן מניות אלו תפקענה ותתבטלנה.

מובהר, כי כל המניות המוצעות תרשמנה במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים של החברה.

2.4. <u>השלמת המיזוג</u>

במועד בו תפרסמנה החברות המתמזגות את הדיווח המיידי, כאמור בסעיף 2.2.2 לעיל, לא תקנינה מניות אקרו כל זכות לבעלי המניות הזכאים שהחזיקו בהן עובר למועד האמור, כך שלבעלי המניות הזכאים באקרו לא תהיה כל זכות במניות אקרו שהוחזקו על ידיהם קודם למועד זה (למעט הזכות לקבלת חלקם היחסי בתמורת המיזוג).

2.4.1. כאמור בסעיף 2.2 לעיל, במועד פרסום הדיווח המיידי (כהגדרתו לעיל), יפסק המסחר במניות ובאגרות החוב של אקרו, והחל מהפסקת המסחר כאמור לא ניתן יהיה לבצע עסקאות והעברות בניירות הערך של אקרו בבורסה ולא יבוצעו שינויים במרשם ניירות הערך שלה.

2.4.2. במועד ההשלמה, שיחול יום עסקים אחד לאחר המועד הקובע למיזוג, תבוצע עסקת המיזוג, כאשר בכלל זה תמורת המיזוג תועבר לבעלי המניות הזכאים באקרו[10]; אגרות החוב של אקרו תועברנה ותוקנינה לחברה, באופן שבו החל ממועד ההשלמה מחזיקי אגרות החוב באקרו יהיו נושיה של החברה וירשמו במרשם ניירות הערך של החברה; וכל מניותיה של אקרו תמחקנה ממסחר בבורסה, באופן שיתואם מראש עם מסלקת הבורסה (ככל שיידרש).

2.4.3. המניות המוצעות שתוקצינה לפי דוח הצעת המדף, תחלנה להיסחר בבורסה ביום המסחר שלאחר מועד ההשלמה, והכל בכפוף לכל דין ולהוראות הבורסה.

על אף כל האמור לעיל, ככל שיידרשו שינויים, בהוראת הבורסה או מסלקת הבורסה, ביחס למנגנון הקצאת המניות המוצעות ו/או במועדים הקבועים לצורך כך (ובכלל כך המועד הקובע למיזוג, מועד ההשלמה, מועד מחיקת מניות אקרו מן המסחר, מועד

---

[9] יובהר לעניין זה כי ככל מניות אקרו מוקצות על שם החברה לרישומים של אקרו ואין בעלי מניות נוספים הרשומים במרשם בעלי המניות של אקרו.

[10] למעט הסך הנדחה עבור בעלי השליטה המזכים כמפורט בסעיף 1.4.2 לעיל, במקרה שהמיזוג יושלם עד ליום 1 בנובמבר 2026.

רישום המניות המוצעות למסחר בבורסה ו/או כל מועד אחר בקשר עם עסקת המיזוג ו/או ההנפקה הנדונה) יתעדכנו מאליהן ההוראות הקבועות בדוח הצעת המדף בהתאם להוראות הבורסה ומסלקת הבורסה והחברות המתמזגות יפעלו בהתאם לכך.

2.5. המניות המוצעות תוצענה לבעלי המניות הזכאים באקרו בדרך של הצעה לא אחידה, כאמור בתקנה 11(א)(3) לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007.

2.6. הצעת ניירות הערך על פי דוח הצעת המדף אינה מובטחת בחיתום.

2.7. הנפקת המניות המוצעות לבעלי המניות הזכאים באקרו על פי דוח הצעת המדף מבוצעת במסגרת עסקת המיזוג והיא מותנית ובהתמלאות כל התנאים המתלים. במקרה של אי התקיימות התנאים המתלים עד למועד האחרון (כהגדרתו לעיל), אלא אם כן הוארך בהתאם להוראות הסכם המיזוג, יהא הסכם המיזוג בטל מעיקרו ויפקע תוקפה של ההצעה על פי דוח הצעת המדף והחברה תפרסם על כך דיווח מיידי.

3. <u>השלכות המס של המיזוג על החברות המתמזגות ובעלי המניות הזכאים באקרו</u>

כפי שתואר לעיל, המיזוג נשוא דוח זה הינו מיזוג סטטוטורי בהתאם להוראות הפרק הראשון בחלק השמיני של חוק החברות, במסגרתו תקלוט החברה לתוכה את כל הנכסים וההתחייבויות של אקרו ולאחר מכן אקרו תתחסל, והכל בכפוף להוראות סעיף 103 לפקודת מס הכנסה, התשכ"א-1961 ("**פקודת מס הכנסה**"). ביום 26 במרץ 2026 פנו החברות המתמזגות בבקשה לרשות המיסים לקבלת החלטת מיסוי בעניין הקצאתן במועד ההשלמה של המניות המוצעות לבעלי המניות הזכאים באקרו חלף החזקותיהם באקרו, כך שתמורה כאמור לא תחשב כמכירה, לעניין חלק ה' לפקודת מס הכנסה, במועד ההשלמה, אלא במועד מכירת המניות המוצעות בפועל.

ביום 23 ביוני 2026 התקבלה החלטת מיסוי בהסכם ("**החלטת המיסוי**"), אשר קובעת בין היתר כי מועד שינוי המבנה (לעניין היבט המס) יחול ביום 30 ביוני 2026. יצוין, כי בהתאם לאורכה שהתקבלה מרשות המיסים, החלטת המיסוי בתוקף עד ליום 7 בנובמבר 2026. להלן יובאו עיקריה:

3.1. <u>השלכות החלטת המיסוי על בעלי המניות הזכאים באקרו</u>

3.1.1. חבות המס בגין המניות המוצעות אשר תוקצינה לבעלי המניות הזכאים באקרו כחלק מתמורת המיזוג, תהא בהתאם להוראות ולתנאים שבסעיף 103ג לפקודת מס הכנסה ולתקנות שנקבעו מכוחו, בהתאם ובכפוף להחלטת המיסוי. חישוב הרווח או ההפסד וחישוב המס הנגזר הימנו, שיצמח לבעלי המניות הזכאים באקרו, ייעשה רק במועד מכירת המניות המוצעות לראשונה. למען הסר ספק, יובהר כי החלפת מניות אקרו (אשר מוחזקות בידי בעלי המניות הזכאים באקרו), כנגד המניות המוצעות, במסגרת עסקת המיזוג, לא תחשב, במועד ההשלמה, כמכירה לעניין חלק ה' לפקודת מס הכנסה.

ניכוי המס במקור במכירת המניות המוצעות לראשונה יבוצע בהתאם להוראות תקנות הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002 ("**תקנות ניכוי מרווח הון**").

בהתאם להוראות סעיף 103ו לפקודת מס הכנסה, בעת מכירת המניות המוצעות על ידי בעלי המניות הזכאים יחול רצף מס, כך שיראו את המחיר המקורי[11] של המניות המוצעות כמחיר המקורי של מניות אקרו כפי שהיו בידי בעלי המניות הזכאים באקרו, בתוספת הפרש התיאום[12] כאמור בסעיף 103ו לפקודת מס הכנסה.

מועד רכישת המניות יהיה מועד המיזוג לצרכי מס למעט החריגים המנויים בסעיף 103ו לפקודת מס הכנסה.

3.1.2. במסגרת המיזוג תקצה החברה מניות שוות זכויות לבעלי המניות הזכאים באקרו, בהתאם לשווי היחסי של אקרו ביחס לחברה לאחר המיזוג וזאת כנדרש בסעיף 103ג(4) ו-(5) לפקודת מס הכנסה, ויחולו על המניות המוצעות ההוראות הקבועות בסעיפים אלו.

3.1.3. במכירת המניות המוצעות יחולו הוראות סעיף 103ו לפקודה, לעניין המחיר המקורי ולעניין יום הרכישה. המניות המוצעות לרבות – מניות הטבה, SPLIT וכל זכות שהוקצתה מכוחן לפני מתן החלטת המיסוי ולאחריה.

3.1.4. במכירת המניות המוצעות על ידי בעלי השליטה (כהגדרתם בסעיף 3(ט) לפקודה) באקרו ערב המיזוג באקרו, לעניין המחיר המקורי ויום הרכישה, יראו את המניות כאמור כנמכרות באופן יחסי (פרו-רטה).

3.1.5. <u>בעלי מניות מהותיים באקרו</u>

בעלי מניות מהותיים באקרו (כהגדרתם בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה[13]) ערב המיזוג– או ב-12 החודשים שקדמו לו יחויבו במס על חלק רווח ההון ממועד רכישת המניות ועד למועד המיזוג בשיעור שהיה חל אילו היו המוכרים בעלי מניות מהותיים בחברה במועד מכירת חלקם במניות המוצעות וכי על חלק רווח ההון ממועד המיזוג עד למועד המכירה בשיעורי מס כאמור בסעיף 91 לפקודה. הכל בכפוף ובהתאם להוראות סעיף 103ו4(ג) לפקודה.

3.1.6. מנגד, בגין התמורה במזומן אשר תשולם לכל אחד מבעלי המניות הזכאים באקרו, יחולו הוראות סעיף 103ד(א2) לפקודה ולא יחולו על התמורה כאמור ההטבות של חלק ה2, קרי התמורה במזומן תתחייב במס במועד ההשלמה בהתאם להוראות סעיף 91 לפקודה לפי שיעורי מס רווח הון החל על כל אחד מהם במועד המיזוג.

3.2. <u>מגבלות שתחולנה על החברה לאחר השלמת המיזוג</u>

3.2.1. בהתאם להוראות סעיף 103ב לפקודת מס הכנסה, המיזוג כאמור יבוצע בפטור ממס הכנסה וממס שבח, הן במישור של אקרו (חברת היעד) והן במישור של בעלי מניותיה ובחיוב מס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% בגין זכויות במקרקעין / זכויות באיגוד מקרקעין כמשמעותם בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 ("**חוק מיסוי מקרקעין**"), אשר יועברו לחברה אגב המיזוג לפי שווי שוק הנכסים המועברים ברוטו.

3.2.2. על הנכסים המועברים לחברה במסגרת המיזוג יחולו הוראות סעיף 103ה לפקודה, כלומר יום הרכישה והמחיר המקורי שלהם יהיו כפי שהיו בידי אקרו, ולא ייוחס להם סכום נוסף

---

11 כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.

12 כמשמעות מונח זה בסעיף 103ו(1) לפקודת מס הכנסה.

13 קרי, מי שמחזיק במישרין או בעקיפין לבדו או יחד עם אחר (יחד עם קרובו וכן יחד עם מי שאינו קרובו ויש בניהם שיתוף פעולה דרך קבע על פי הסכם בעניינים מהותיים של החברה, במישרין או בעקיפין) ב- 10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה באקרו.

מעבר למחירם המקורי או יתרת המחיר המקורי, כפי שהיה באקרו, טרם המיזוג, בהתאמה. יובהר, כי בשנתיים שלאחר מועד המיזוג יחולו הוראות סעיפים 103ג(2) ו-(3) לפקודה[14].

3.2.3. הפסדי החברה ואקרו הניתנים להעברה לשנים הבאות לפי הוראות סעיפים 28, 29 ו- 92 לפקודה (הפסדים עסקיים, הפסדים מחו"ל והפסדי הון), יותרו לקיזוז כנגד הכנסתה של החברה בהתאם להוראות סעיף 103ח לפקודה, חוזר מס הכנסה 05/2026 בנושא: קיזוז הפסדים בהתאם להוראות חלק ה2 לפקודת מס הכנסה וחוזר מס הכנסה 6/2018 בנושא: קביעת מועד מיזוג פיצול, לפי העניין.

מוסכם, כי לעניין יישום הוראות סעיף 103ח לפקודה, הפסדי החברות המשתתפות במיזוג למועד המיזוג ("**הפסדי החברות המשתתפות במיזוג למועד המיזוג**") יותרו לקיזוז כנגד הכנסתה של החברה ויחולו עליהם הוראות סעיף 2.1.3 לחוזר כדלקמן:

<u>בשנת המיזוג</u> - הפסדי החברות המשתתפות במיזוג למועד המיזוג יותרו בקיזוז כנגד הכנסה החייבת של החברה ובלבד שלא יותר לקיזוז כאמור סכום העולה על 20% מסך הפסדי החברות המשתתפות במיזוג למועד המיזוג כשהוא מוכפל ב- **6/12** או 50% מהכנסתה החייבת של החברה לפני קיזוז ההפסד משנים קודמות, לפי הנמוך שביניהם.

<u>בשנה שלאחר שנת המיזוג ועד לשנה החמישית (2026-2029 כולל)</u> - הפסדי החברות המשתתפות במיזוג למועד המיזוג יותרו בקיזוז כנגד הכנסה החייבת של החברה ובלבד שלא יותר לקיזוז כאמור סכום העולה על 20% (פריסה ל- 5 שנים) מסך ההפסדים של החברות המתמזגות למועד המיזוג או על 50% מהכנסתה החייבת של החברה באותה שנת מס לפני קיזוז ההפסדים משנים קודמות, והכל לפי הנמוך מביניהם.

<u>בשנה השישית</u> - הפסדי החברות המשתתפות במיזוג למועד המיזוג יותרו בקיזוז כנגד הכנסה החייבת של החברה ובלבד שלא יותר לקיזוז כאמור סכום העולה על 20% מסך ההפסדים של החברות המתמזגות למועד המיזוג כשהוא מוכפל ב- 6/12.

<u>בשנה שלאחר השנה השישית</u> לא תחול מגבלה על קיזוז ההפסדים שיוותרו.

3.2.4. כל הוצאה או ניכוי שנצברו בחברות המשתתפות במיזוג, ולא הותרו לצרכי מס עד למועד זה (בין בשומה עצמית ובין בשומה סופית של פקיד השומה), ("**הוצאה או ניכוי שנצברו**"), ואילו היו מותרים בניכוי היה נוצר הפסד למועד המיזוג, ייחשבו כחלק מהפסדי אקרו ו/או החברה, לפי העניין, עד למועד המיזוג, ויחולו עליהם הוראות סעיף 103ח לפקודה, כל זאת אם הותרו בניכוי לצרכי מס בתוך שנתיים ממועד המיזוג. לעניין סעיף זה, "**הוצאה או ניכוי שנצברו**" - לרבות הפרשות ו/או התחייבויות כלשהן שלא הותרו בניכוי לצרכי מס, אשר במידה והיו מותרות בניכוי לצרכי מס במועד המיזוג, היו יוצרות הפסד.

3.2.5. מובהר בזאת, כי אין בהוראת סעיף 3.2.2 לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף 103ח לפקודה. למען הסר ספק, האמור לעיל הינו רק לעניין חלוקת ההפסדים ואופן קיזוזם ואין בו כדי

---

14 קרי, איסור מכירת רוב הנכסים שהועברו אל החברה במסגרת המיזוג, וכן רוב הנכסים שהיו ברשותה ערב המיזוג. "**רוב הנכסים**" לעניין זה משמע: נכסים שבמועד המיזוג שווי השוק שלהם היה למעלה מ-50% משווי השוק של כלל נכסי החברה באותו מועד. יובהר, כי הגדרת נכס לא כוללת מלאי, אותו אין מניעה למכור. בנוסף, למנהל (כמשמעותו בפקודה) יש סמכות לחרוג מכלל זה באישור מראש. בנוסף, על החברה להמשיך את הפעילות הכלכלית העיקרית שהייתה בכל אחת מהחברות המתמזגות ערב המיזוג.

לקבוע האם תותר ההוצאה, הניכוי או הקיזוז לצרכי מס, נושאים שיכול וייבחנו על ידי פקיד השומה.

3.2.6. החלטת המיסוי מותנית בקיומם המלא של יתר התנאים הקבועים בפקודה ובהחלטת המיסוי, לרבות התנאים אשר מתייחסים לתקופה הנדרשת כהגדרתה בסעיף 103 לפקודה, אשר תחילתה במועד המיזוג.

3.2.7. אם תופרנה הוראות סעיפים 103ג ו- 103ט לפקודה ("**הפרה**"), אקרו ובעלי השליטה בה (כהגדרתם בסעיף 3(ט) לפקודה) והחברה יגישו לפקיד השומה מיד בסמוך למועד ההפרה, הערכת שווי של מניות אקרו למועד המיזוג, שנערכה על ידי מומחה, כהגדרתו בכללי מס הכנסה (בקשה לאישור מראש לתכנית מיזוג), התשנ"ה-1995. להערכת השווי שתוגש יידרש אישורו והסכמתו של פקיד השומה. במקרה כאמור בעלי המניות הזכאים באקרו ואקרו יחויבו במיסים ובתשלומי החובה שניתן להם פטור מהם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, ממועד שינוי המבנה ועד מועד התשלום, והכול בהתאם להוראות סעיף 103י לפקודה.

3.3. <u>החלפת אגרות החוב של אקרו באגרות החוב החדשות של החברה</u>

3.3.1. לאחר השלמת המיזוג, מחזיקי אגרות החוב של אקרו יחזיקו באגרות החוב החדשות של החברה, אשר תהיינה בתנאים ורכיבים הזהים לאגרות החוב של אקרו, לרבות ביחס למועדי הפירעון, שיעור הריבית, תנאי פירעון הריבית וכדומה, זאת למעט מספר נייר הערך אשר ישתנה, שם הסדרות וזהות החייב (החלפת ההתחייבות של אקרו להתחייבות של ישראל קנדה). להלן לוח הסילוקין של אגרות החוב החדשות:

אגרות חוב (סדרה י') **(אגרות חוב סדרה א' של אקרו)**	**אגרות חוב (סדרה יא')** **(אגרות חוב סדרה ב' של אקרו)**
הקרן המקורית עמדה לפירעון ב-4 תשלומים שנתיים, לא שווים, ביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2024 עד 2027 (כולל), באופן שכל אחד מהתשלומים הראשון והשני היווה 10% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב, התשלום השלישי יהווה 35% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב, ואילו תשלום הקרן הרביעי והאחרון יהווה 45% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב. היות ונכון למועד זה, כבר שולמו התשלומים הראשון והשני, נותרו לתשלום התשלום השלישי (שיהווה 43.75% מהקרן המעודכנת של אגרות החוב והתשלום הרביעי (שיהווה 56.25% מהקרן המעודכנת של אגרות החוב).	הקרן עומדת לפירעון ב-5 תשלומים לא שווים, באופן שתשלום הקרן הראשון, בסך השווה ל-10% מקרן אגרות החוב, ישולם ביום 31 בדצמבר 2028; תשלום הקרן השני, בסך השווה ל-20% מקרן אגרות החוב, ישולם ביום 31 בדצמבר 2029; תשלום הקרן השלישי, בסך השווה ל-20% מקרן אגרות החוב, ישולם ביום 31 בדצמבר 2030; תשלום הקרן הרביעי, בסך השווה ל-20% מקרן אגרות החוב, ישולם ביום 31 בדצמבר 2031; ואילו תשלום הקרן החמישי והאחרון, בסך השווה ל-30% מקרן אגרות החוב, ישולם ביום 31 בדצמבר 2032.

3.3.2. החלפת אגרות החוב של אקרו באגרות החוב החדשות של החברה אגב המיזוג <u>לא</u> תחשב כמכירה בידי מחזיקי אגרות החוב של אקרו, לרבות לעניין ניכוי מס במקור, ויחול רצף מס, כך שזה יחול רק בעת מכירתן של אגרות החוב החדשות ויראו את המחיר המקורי של אגרות החוב החדשות כאמור כמחיר המקורי שהיה בידי מחזיקי אגרות החוב של אקרו שבמחזור עובר להשלמת המיזוג.

3.3.3. חישוב הרווח או ההפסד הנובעים ממימוש אגרות החוב החדשות וחישוב המס הנגזר ממנו, בידי מחזיקי אגרות החוב החדשות, ייעשה רק במועד המכירה או הפדיון של אגרות החוב החדשות. לצורך חישוב רווח או הפסד כאמור, יקבע המחיר המקורי ויום הרכישה

של אגרות החוב החדשות בדרך של מנגנון "כניסה לנעליים", קרי כפי שחל ערב החלפת אגרות החוב של אקרו אגב המיזוג.

3.3.4. יובהר כי האמור מתייחס אך ורק לאופן מיסוי וניכוי מס במקור ממחזיקי תעודות ההתחייבות של אקרו במיזוג במסגרת החלפתן לאגרות החוב החדשות של החברה ואין באמור בכדי לקבוע את אופן הטיפול לצרכי מס בספרי אקרו והחברה.

3.3.5. כמפורט בסעיף 1.4.2 לעיל, במקרה שהמיזוג יושלם עד ליום 1 בנובמבר 2026, כי אז תשלום הסך הנדחה לבעלי השליטה המזכים יידחה עד ליום 31 בדצמבר 2027 (בכפוף לאמור בסעיף 1.4.2 לעיל), ובמקרה כאמור יחתום כל אחד בעלי השליטה המזכים כלפי חבר הבורסה אצלו מופקדות מניותיו באקרו על כתב וויתור, לפיו הוא מוותר על קבלת חלקו בסך הנדחה במועד ההשלמה ("**כתבי הוויתור**"). כתבי הוויתור יועברו למסלקת הבורסה לא יאוחר מיום אחד לפני המועד הקובע למיזוג.

3.4. <u>רצף מס לעניין עובדים מועברים</u>

בנוסף לאמור לעיל, במסגרת החלטת המיסוי, אושרה העברת עובדי אקרו לחברה וזאת על פי הוראות סעיף 103טז לפקודה. בין היתר אושר כי על העובדים המועברים יחול רצף בזכויות לפיצויים כאמור בסעיף 103טז לפקודה, ובעת פרישתם מהחברה, תובא בחשבון לעניין חישוב הפטור על מענקי הפרישה תקופת עבודתם באקרו.

3.5. <u>רצף מס לעניין אופציות לעובדים</u>

בנוסף להחלטת המיסוי, הגישה אקרו לרשות המסים בקשה להסדר מס ביחס למניות אקרו המוחזקות או יוחזקו [בעקבות מימוש כתבי אופציה לא סחירים שיבוצע עד להשלמת המיזוג לרבות לאחר האצת מועדי הזכאות המפורטת בסעיף 1.4.2(ב)] בידי עובדים ונושאי משרה, אשר הוקצו ו/או יוקצו במסגרת מסלול רווח הון לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה ("**מניות 102**"). בהתאם להסדר המס המבוקש, הקצאת מניות החברה חלף מניות אקרו לא תהווה אירוע מס, ויחול רצף מס כך שיחולו על המניות האמורות תנאי ההקצאה המקוריים, לרבות לעניין תקופת החסימה.

במסגרת כך, ביקשה אקרו כי ביחס לתמורה במזומן אשר תשולם במסגרת המיזוג בגין מניות 102 אשר נכון למועד זה הסתיימה לגביהן תקופת החסימה, אלו יקבלו את התמורה במועד ההשלמה והמס שיחול הוא ביחס לתמורה הינו בהתאם להוראות סעיף 102(ב)(2) או (3) (לפי העניין) לפקודת מס הכנסה (מסלול רווח הון). ביחס לתמורה במזומן אשר תשולם במסגרת המיזוג בגין מניות 102 אשר נכון למועד זה טרם הסתיימה לגביהן תקופת החסימה - ככלל אירוע המס בגינה הינו במועד ההשלמה. עם זאת, לא יראו בקבלת התמורה במזומן והפקדתה בידי הנאמן כהפרה של הוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (לרבות לעניין אי עמידה במגבלת תקופת החסימה). לפיכך, מועד המימוש, לעניין תום תקופת החסימה בלבד, יידחה עד למועד תום תקופת החסימה או עד להעברת התמורה במזומן מהנאמן לעובד, לפי המוקדם (כאשר היה והתמורה במזומן תועבר לעובד לפני תום תקופת החסימה, יראו בה כהכנסת עבודה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה).

לפרטים נוספים בקשר עם מיסוי המניות המוצעות ראו **<u>נספח א'</u>** לדוח הצעת המדף.

מובהר כי המידע המתואר לעיל, בדבר השלכות המיסוי, הינו מידע צופה פני עתיד, כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, לרבות בהתחשב בכך שהמיזוג מותנה בקבלת אישור מראש מאת מנהל רשות המיסים ויכול שבאישור האמור יכללו תנאים מסוימים וכן בהתחשב בכך שהמתואר לעיל

משקף את המצב המיסוי נכון למועד זה (בלבד), ולפיכך אין כל וודאות כי יתקיים ויכול ויחולו בו שינויים מהותיים.

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בניירות הערך המוצעים. מובהר, כי ההוראות הכלולות לעיל ובנספח א' בדבר מיסוי ניירות הערך הינן כלליות, אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות לעיל ואינן באות במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל בעל מניות. כמו כן, מומלץ לפנות לקבלת יעוץ מקצועי בהתאם לנתונים של כל בעל מניות.

4. **<u>הימנעות מעשיית הסדרים</u>**

4.1. החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להימנע מעשיית הסדרים שאינם כתובים בתשקיף המדף ו/או דוח הצעת המדף בקשר עם הצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף ודוח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות ערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף, למכור את ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף המדף או בדוח הצעת המדף.

4.2. החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להודיע לרשות ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד שלישי הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף 4.1 לעיל.

4.3. החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להימנע מלהתקשר בקשר לניירות הערך המוצעים על-פי דוח הצעת המדף עם צד שלישי כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ובדיקתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף 4.1 לעיל.

5. **<u>היתרים ואישורים</u>**

5.1. החברה מודיעה כי ניתנו כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת מדף, להנפקתם ולפרסום דוח הצעת המדף; והכל בכפוף להתקיימות התנאים המתלים להשלמת עסקת המיזוג כמפורט בסעיף 1.4.7 לעיל.

5.2. החברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את המניות המוצעות על פי דוח הצעת המדף, והבורסה נתנה את אישורה לכך.

אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף, למהימנותם ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדוח הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.

6. **<u>עמלות והוצאות ההנפקה</u>**

6.1. הסכום המשוער של כל ההוצאות הכרוכות בהצעה לפי דוח הצעת מדף זה הינו כ- 680 אלפי ש"ח.

6.2. בהתאם להוראות תקנה 4א' לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה-1995, תשולם לרשות ניירות ערך תוספת אגרה בעד ניירות הערך המוצעים במסגרת דוח הצעת המדף.

6.3. פרט לאמור לעיל, לא שילמה החברה ולא קיבלה על עצמה התחייבות לשלם עמלה על ניירות הערך המוצעים על-פי דוח הצעת המדף.

7. **<u>עדכונים לתשקיף המדף</u>**

לפרטים בדבר שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בכל עניין שיש לתארו בתשקיף המדף, שחלו מיום פרסום תשקיף המדף ועד יום פרסום דו"ח הצעת מדף זה, ראו דיווחיה השוטפים של החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: www.maya.tase.co.il. דיווחים שוטפים כאמור נכללים בדו"ח הצעת המדף על דרך של הפניה, בהתאם להוראות סעיף 4(א) לתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005.

8. **<u>מכתב הסכמה</u>**

לחברה ניתנו מכתבי הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה בהם נכללת הסכמתם, כי דוחות הסקירה של רואי החשבון על הדוחות הכספיים של החברה לימים 31 במרץ 2026 ו-30 ביוני 2026,[15] יכללו על דרך ההפניה בדוח הצעת המדף. למכתבי ההסכמה האמורים ראו **<u>נספח ב'</u>** לדוח הצעת מדף זה.

15 אשר צורפו לדוחות הרבעוניים של החברה לתקופה שהסתיימה בימים 31 במרץ 2026 ו-30 ביוני 2026, כפי שפורסם בימים 28 במאי 2026 ו-27 באוגוסט 2026, בהתאמה (מס' אסמכתא: 2026-01-049590 ו-2026-01-080434, בהתאמה)

9. **<u>חוות דעת משפטית</u>**

החברה קבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

SHIMONOV & Co.

Israel Shimonov	ישראל שמעונוב
Dudi Berland	דודי ברלנד
Nir Cohen Sasson	ניר כהן ששון
Benjamin Ben Zimra	בנימין בן זמרה
Liron Azriel	לירון עזריאל
Oren Elkabetz	אורן אלקבץ
Jonathan Robinson	יונתן רובינזון
Igor Katz	איגור כץ
Shimrit Melman	שמרית מלמן
Ido Lachman	עידו לכמן
Uria Mansur	אוריה מנסור
Niv Fogel	ניב פוגל
Daniel Tentzer	דניאל טנצר
Amit Harel	עמית הראל
Nimrod Nir	נמרוד ניר
Roy Tendler	רוי טנדלר
Perry Zinger Nachum	פרי זינגר נחום
Adi Even	עדי אבן
Tomer Isaac Keisar	תומר יצחק קיסר
Amir Rosenberg	אמיר רוזנברג
Matan Guberman	מתן גוברמן
Nadav boazy	נדב בועזי
Gal Aviv	גל אביב

17 בספטמבר 2026

לכבוד:
<u>ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ</u>

א.ג.נ.,

הנדון: <u>דוח הצעת מדף של ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ ("החברה") מיום 17 בספטמבר 2026 ("דוח הצעת המדף")</u>

בהתייחס לתשקיף המדף של החברה מיום 4 בספטמבר 2026 ("**התשקיף**") ולדוח הצעת המדף שבנדון שפורסם מכוחו, הננו לחוות דעתנו כדלקמן:

1. הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים על ידיכם תוארו נכונה בדוח הצעת המדף על פיו בכוונת החברה להציע את ניירות הערך שבנדון.
2. החברה מוסמכת להנפיק את ניירות הערך שבנדון באופן המתואר בדוח הצעת המדף.
3. הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בדוח הצעת המדף.

אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בדוח הצעת המדף.

בכבוד רב ובברכה,

עו"ד לירון עזריאל	**עו"ד ניב פוגל**	**עו"ד פרי זינגר נחום**

חתימות

<u>החברה</u>

ישראל קנדה (ט.ר) בע"מ _____

<u>הדירקטורים</u>

אסף טוכמאיר _____

ברק רוזן _____

אברהם צובל _____

דרורית ווילנאי _____

אורית לרר _____

נספח א' – פרטים נוספים בקשר עם מיסוי המניות המוצעות

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך אשר מוצעים מכוח דוח הצעת מדף זה ("ניירות הערך המוצעים"). ההוראות הכלולות בדוח הצעת המדף בדבר מיסוי ניירות הערך אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בדו"ח הצעת המדף, ואינן באות במקום ייעוץ מקצועי או יעוץ מס פרטני, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע בנוגע להיבטי המס הנובעים מאחזקת ניירות הערך מושא דוח זה. כמו כן, אין הן באות להחליף ייעוץ בתחום דיני המס בישראל ו/או ייעוץ בגין השפעות השלכות מס הנובעות על משקיע זה או אחר מחוץ לישראל. בנוסף, ההוראות הכלולות משקפות את הוראות הדין כפי שהינן למועד התשקיף, ואלה עשויות להשתנות עד למועד הצעתם בפועל של ניירות הערך האמורים על-פי דוח הצעת מדף זה

<u>מיסוי הכנסות על-פי דיני מדינת ישראל</u>

סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("**הפקודה**") קובע כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס 2026 עלתה על 721,560 ש"ח (נכון לשנים 2025-2027 - הסכום יעודכן משנת 2028 בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן מתום שנת 2027), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום כאמור בשיעור של 3% נוספים על האמור לעיל ("**מס יסף**"). הוראות סעיף זה חלות על כל סוגי ההכנסות, לרבות הכנסה מרווח הון ושבח מקרקעין (מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים תיכלל רק אם שווי מכירתה עולה על 5,385,285 ש"ח (נכון לשנים 2025-2026 - הסכום יעודכן משנת 2027 בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן מתום שנת 2026) והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין), למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה ובסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963..

נוסף על האמור לעיל, במסגרת החוק להתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2025) (הקפאת עדכוני מס ומס יסף), התשפ"ה-2024, אשר פורסם ברשומות ביום 26 בדצמבר 2024 ("**חוק ההסדרים לשנת 2025**") בהתאם לסעיף 121ב(א1) יחיד אשר הכנסתו החייבת ממקורות הוניים בשנת המס עלתה על הסכום הקבוע בסעיף 121ב לפקודה, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת ממקורות הוניים העולה על הסכום האמור, בשיעור של 2% ("**המס הנוסף ההוני**"). לעניין זה, "הכנסה חייבת ממקורות הוניים" הינה הכנסה שלא הופקה מעבודה או מעסק של היחיד, ובכלל זאת הכנסה מדיבידנד, מריבית, מרווח הון, מדמי שכירות, וממכירת זכויות במקרקעין.

ביום 29.12.2016 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 שם תוקן גם תיקון 234 לפקודה, בו נקבע, בין היתר, כי שיעור מס החברות יופחת ל-23% בשנת 2018 ואילך על הכנסה שהופקה או שנצמחה מיום 1 בינואר 2018, עוד נקבעו שינויים שיעורי המס החלים על יחידים.

יובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של ניצעים תושבי ישראל שאינם "תושב ישראל לראשונה" ו"תושב חוזר ותיק" כהגדרתם בפקודה. יצוין כי ביחס ליחיד שהיה ל"תושב ישראל לראשונה" ו"תושב חוזר ותיק" כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור יפנו לקבלת יעוץ פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל. כמו כן, יצוין, כי ביחס לניצעים אשר ייחשבו כ"בעלי שליטה"[16] או כ"בעלי מניות מהותיים"[17], כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן.

כמו כן, ההתייחסות כפי שהיא מובאת להלן לעניין מיסוי חבר בני אדם תושב חוץ, מסויגת במקרה בו תושבי ישראל הם בעלי השליטה בו, או הנהנים או הזכאים ל-25% או יותר מההכנסות או הרווחים של תושב החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם להוראות סעיף 68א לפקודה.

לפי הדין הקיים כיום, חלים על ניירות הערך המוצעים על-פי הצעה זו הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן.

<u>רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים</u>

בהתאם לסעיף 91(ב)(1) לפקודה, רווח הון ריאלי[18] ממכירות ניירות ערך על-ידי יחיד תושב ישראל, חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 121 לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על 25%, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. ובלבד שהכנסה ממכירת ניירות ערך אינה מהווה הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" בידיו. לגבי מכירת ניירות ערך על-ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה, שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו, יהיה בשיעור שלא יעלה על 30%.

על אף האמור לעיל, יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך, יחויב רווח ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של שלושים אחוזים (30%) עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיפים 101א(א)(9) או 101א(ב) לפקודה. שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ"עסק" או "משלח יד", בהתאם להוראות סעיף 2(1) לפקודה והוא יחויב בשיעור מס שולי כקבוע בסעיף 121 לפקודה (עד 47% בשנת 2025).

בנוסף לשיעורי המס האמורים, יחול מס יסף בשיעור של 3% על חלק הכנסתו החייבת של יחיד, העולה על סכום של 721,560 ש"ח (נכון לשנת 2025 – הסכום מתעדכן מדי שנה בהתאם לעליית המדד).

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה (משנת 2018 ואילך - 23%).

בנוסף, יחיד אשר הכנסתו החייבת ממקורות הוניים בשנת 2026 עלתה על 721,560 ש"ח יהיה חייב במס יסף נוסף בשיעור של 2% על חלק הכנסתו החייבת ממקורות הוניים העולה על הסכום האמור.

---

[16] **כהגדרת מונח זה בסעיף 3(ט) לפקודה** - "מי שמחזיק או זכאי לרכוש, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו, אחד מאלה: (1) 5% לפחות מהון חמניות שהוצאו; (2) 5% לפחות מכוח ההצבעה בחברה; (3) זכות לקבל 5% לפחות מרווחי החברה או מנכסיה בעת פירוק; (4) זכות למנות מנהל.

[17] יחיד המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם אחר[3] (כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה), ב- 10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו מאמצעי השליטה[3] בחברה, במועד מכירת נייר הערך/קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב- 12 החודשים שקדמו לו ("**בעל מניות מהותי**").

[18] כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה.

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2026 (הקפאת עדכוני מס ומס יסף) התשפ"ה 2024- קובע, בין היתר, העלאת שיעור מס ייסף על רווחים פסיביים ב-2% נוספים, שיחולו בתנאי שכלל הכנסה העולה על 721,560 ש"ח איננה משכר, אלא כולה ממקורות הוניים (שכירות, דיבידנד, הפרשי הצמדה, רווח משבח ממכירה של דירה חייבת, רווחי הון וכד').

שיעורי המס כאמור לעיל הינם על רווח ההון הריאלי המנטרל את רכיב ההצמדה הגלום ברווח. לעניין זה, יצויין כי המונח מדד מציין כי בהתאם להוראות סעיף 88 לפקודה, הינו מדד המחירים לצרכן, ואולם מי שבהיותו תושב חוץ רכש נכס במטבע חוץ כדין, רשאי לבקש שיראו את שער מטבע החוץ כמדד.

קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 9(2) לפקודה, פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור, בהתאם להוראת סעיף129ג(א)(1) לפקודה. בהתאם להוראות סעיף 129ג(א)(2) לפקודה, על הכנסתה החייבת של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך, יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה.

בהתאם להוראות סעיף 94ב לפקודה, במכירת מניה נסחרת בבורסה בידי מוכר מניה שהינו "בעל מניות מהותי" במועד המכירה או במהלך 12 החודשים שקדמו לה, יוקטן סכום רווח ההון הראילי הנובע מהמכירה בסכום השווה לחלק הרווחים הראויים לחלוקה בחברה שמניותיה נמכרות, באופו יחסי לחלקו של המוכר בזכות לרווחים בחברה, שנצברו מיום 1.1.2006 או מתום שנת המס שקדמה לשנת רכישת המניה, המאוחר מביניהם, ועד לתום שנת המס שקדמה לשנת המכירה שלה. על סכם הרווחים הראויים לחלוקה אלו יחולו שיעורי המס שהיו חלים אילו היו מתקבלים כדיבידנד בסמוך לפני המכירה, לפי הוראות סעיפים 125ב או 126(ב) לפקודה, לפי העניין.

ככלל, תושב חוץ (יחיד ו/או חברה) כהגדרתו בפקודה, פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל, אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל ובכפוף להוראות סעיף 97(ב2) לפקודה. האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה[19] בו, או הנהנים, או הזכאים ל-25% או יותר מההכנסות או מהרווחים של חבר בני האדם תושב החוץ, במישרין או בעקיפין כאמור לפי סעיף 68א לפקודה. במקרה שפטור כאמור אינו חל, עשויות לחול הוראות אמנת המס (אם קיימת) בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ, בכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות המסים.

במכירת מניות שמקורן בכתבי אופציה שמומשו למניות, יראו כמחיר המקורי של מניות אלה (לצורך חישוב רווח ההון ממכירתן) את המחיר המקורי של כתבי האופציה ויראו כהוצאות השבחה את התשלום ששולם (אם שולם) בעד מימושן למניות. כמו כן, לצורכי מס יראו את יום הרכישה של מניות כאמור כיום הרכישה של כתבי האופציה.

[19] "בעל שליטה" – לעניין זה, בעלי מניות המחזיקים, במישרין או בעקיפין, לבד, יחד עם אחר, או יחד עם תושב ישראל אחר, באחד או יותר מאמצעי השליטה בשיעור העולה על 25%.

ניכוי מס במקור

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים, בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002 ("תקנות הניכוי מרווח הון"), חייב (כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות) המשלם למוכר שהוא יחיד תמורה במכירת ניירות הערך המוצעים, ינכה מס בשיעור של 25% מרווח ההון הריאלי. חייב המשלם למוכר שהוא חבר בני אדם תמורה במכירת ניירות הערך המוצעים ינכה מס בשיעור של מס חברות לפי סעיף 126(א) לפקודה (משנת 2018 ואילך - 23%) מרווח ההון הריאלי או מהתשלום, לפי העניין. עם זאת, לגבי נייר ערך שאינו צמוד למדד שיעור ניכוי המס במקור הינו 15% מרווח ההון - כאשר המוכר הינו יחיד. שיעורי הניכוי כאמור יתכן ויופחתו מקום בו יומצאו אישורי ניכוי מס במקור תקפים (פטור או שיעור מופחת) שהופקו על ידי רשות המיסים בישראל.

זאת, בכפוף לאישורי פטור (או שיעור מופחת) מניכוי מס במקור שהופק על-ידי רשות המיסים ובכפוף לקיזוז הפסדים שרשאי המנכה במקור לבצע (כמפורט להלן). כמו כן, לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, קרנות נאמנות, וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין המפורטים בתוספת לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד, ומרווחים מסוימים), התשס"ו-2005 ("תקנות ניכוי מדיבידנד וריבית"), וזאת לאחר המצאת האישורים המתאימים על-ידיהם.

אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף 91(ד) לפקודה וההוראות מכוחו, בדבר דיווח ותשלום מקדמה על-ידי המוכר בגין מכירה כאמור, ביום 31 ביולי וביום 31 בינואר של כל שנת מס, בשל מכירה של ניירות ערך בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח.

ככלל, ככל שניירות הערך המוצעים על-פי תשקיף מדף זה יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור המס שינוכה במקור בעת מכירתם (לאחר המחיקה) יהיה 30% מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי מס במקור אחר (לרבות פטור מניכוי מס במקור).

הוראות תקנות ניכוי רווח הון לא יחולו על חייב שהינו תאגיד בנקאי או חבר בורסה המשלם למוכר שהינו תושב חוץ תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש תושב החוץ למוסד הכספי בתוך 14 ימים מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש שנים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו, הצהרה בטופס 2402 על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור.

ניכוי המס במקור יבוצע באמצעות חברי הבורסה. יצוין, כי באם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור כמפורט לעיל מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף 91(ד) לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה בגין מכירה כאמור.

קיזוז הפסדים ממכירת ניירות ערך המוצעים

ככלל, הפסדים בשנת המס שמקורם במכירת ניירות הערך המוצעים ושאילו היו רווחי הון היו חייבים במס בידי מקבלם (יחיד או חבר בני אדם), יהיו ניתנים לקיזוז כנגד רווח הון ריאלי ושבח מקרקעין ריאלי הנובעים ממכירת כל נכס שהוא, על-פי העקרונות הקבועים בסעיף 92 לפקודה, בין אם הרווח נוצר מנכס (לרבות מנייר ערך סחיר) בישראל או מחוצה לה (למעט סכום אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 1 ל-3.5).

בהתאם להוראות סעיף 92(א)(4) לפקודה, הפסד הון שנוצר בשנת המס, ניתן יהיה לקיזוז גם כנגד ריבית או דיבידנד ששולמו בגין אותו נייר ערך ו\או כנגד ריבית או דיבידנד ששולמו בשל ניירות ערך אחרים באותה שנת מס (בתנאי ששיעור המס החל על ריבית או דיבידנד כאמור לא עולה על השיעור הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה (שהינו 23% משנת 2018 ואילך) לגבי חבר בני אדם, ולגבי יחיד ובלבד שלא עלה על השיעור הקבוע בסעיפים 125ב(1) או 125ג(ב) לפקודה (שהינו 25%)).

בהקשר זה יוער, כי במידה שמדובר ביחיד בעל מניות מהותי המוטל עליו מס דיבידנד בשיעור של 30%, לא יותר קיזוז כאמור כנגד ריבית או דיבידנד ששולמו בשל ניירות הערך האחרים.

הפסד ממכירת נייר ערך שלא ניתן לקזז בשנת המס כאמור, כולו או מקצתו, יהיה ניתן לקיזוז בשנות המס הבאות בזו אחר זו, לאחר השנה שבה היה ההפסד, רק כנגד רווח הון ריאלי ושבח מקרקעין ריאלי ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס בה היה ההפסד.

בהתאם להוראות סעיף 94ג לפקודה, במכירת מניה על-ידי חבר בני אדם, יופחת מסכום הפסד ההון אשר נוצר, ממכירת המניה, סכום דיבידנד שהתקבל בשל המניה במשך 24 החודשים שקדמו למכירה, למעט דיבידנד ששולם עליו מס (למעט מס ששולם מחוץ לישראל) בשיעור של 15% או יותר אך לא יותר מסכום ההפסד.

בהתאם לתקנות הניכוי מרווח הון, בעת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור ממכירת ניירות ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות (להלן יחד: "ניירות ערך סחירים"), יקזז החייב בניכוי במקור את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות ערך סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם מועד יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור.

<u>דיבידנד בגין ניירות הערך המוצעים</u>

דיבידנד שמקורו במניות החברה, יהיה חייב, ככלל, בהתאם להוראות סעיף 125ב(1) לפקודה במס בידי יחידים תושבי ישראל בשיעור של 25%, למעט לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו לו, אשר שיעור המס לגביו יהיה 30% בהתאם לסעיף 125(ב)(2).

בנוסף לאמור לעיל, יוטל מס יסף בשיעור של 3% מסכום ההכנסה החייבת לשנת 2026 העולה על 721,560 ש"ח (סכום זה מתעדכן מידי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן).

בנוסף, יחיד אשר הכנסתו החייבת ממקורות הוניים בשנת 2026 עלתה על 721,560 ש"ח יהיה חייב במס יסף נוסף בשיעור של 2% על חלק הכנסתו החייבת ממקורות הוניים העולה על הסכום האמור.

ככלל, בהתאם לסעיף 126(ב) לפקודה, בחישוב ההכנסה החייבת של חברה תושבת ישראל, לא תיכלל הכנסה מחלוקת רווחים או מדיבידנד שמקורם בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל ואשר נתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר-בני-אדם אחר החייב במס חברות וכן לא תיכלל הכנסה שנקבע לגביה שיעור מס מיוחד. דיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל וכן דיבידנד שמקורו מחוץ לישראל, יהיה חייב במס החברות הקבוע בסעיף 126 (א) לפקודה (23% בשנת 2026).

דיבידנד בידי תושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם) שאינו בעל מניות מהותי יהיה חייב בשיעור של 25%, דיבידנד בידי תושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם) שהינו בעל מניות מהותי, במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו לו, ימוסה בשיעור של 30%. בנוסף, על הכנסה בידי יחידתושב חוץ עשוי להיות מוטל מס יסף ומס נוסף הוני, כאמור לעיל, והכל בכפוף לאמנות המס (אם קיימת) עליהן חתומה מדינת ישראל ובכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות המיסים לפטור מניוי מס במקור או ניכוי מס במקור בשיעור מופחת.

דיבידנד המתקבל בידי קרן נאמנות חייבת, יחויב במס בהתאם לשיעורי המס החלים על היחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו "עסק" או "משלח יד", אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה בשיעור המס המירבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה.

קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף 9(2) לפקודה, יהיו פטורים ממס בגין דיבידנד כאמור, ובלבד שההכנסות כאמור אינן מהוות בידיהם הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" אלא אם נקבע מפורשות אחרת.

על הכנסתו החייבת של חבר בני אדם מדיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל יוטל מס החברות בהתאם לסעיף 126(א) לפקודה (בשנת 2025- 23%).

<u>ניכוי מס במקור מדיבידנד</u>

בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבדנד ומרווחים מסויימים), התשס"ו- 2005 (להלן בסעיף זה : "**תקנות הניכוי מדיבידנד**"), שיעור המס שיש לנכות במקור על חלוקת דיבידנד ליחיד ולתושב חוץ בגין מניות החברה, לרבות בחלוקה לבעל מניות כאמור שהינו בעל מניות מהותי בחברה (במועד קבלת הדיבדנד או במועד כלשהו ב- 12 החודשים שקדמו לתשלום) ואשר מניותיה רשומות ומוחזקות חברת הרישומים, יהיה בשיעור של 25%. לגבי יחיד או תושב חוץ שהנו בעל מניות מהותי אשר מניותיו אינן רשומות ואינן מוחזקות בחברת הרישומים ינוכה מס במקור בשל הכנסות מדיבידנד כאמור בשיעור של 30%.

לגבי תושב חוץ, שיעור ניכוי המס במקור יהיה כפוף להוראות אמנה למניעת כפל מס שנכרתה בין מדינת התושבות של החברה לבין מדינת תושבותו של תושב החוץ ובכפוף להמצאה מראש של אישור לפטור (או הקטנה) מניכוי מס במקור מרשות המיסים. כמו כ, ככל שלגבי הדיבידנד, נקבע שיעור מס מוגבל, על פי דין ינוכה מס במקור על פי השיעור שנקבע.

לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין וזאת לאחר המצאת האישורים המתאימים על ידם.

ניכוי מס במקור מדיבדנד ששילם חבר בני אדם תושב ישראל שמניותיו רשומות למסחר בבורסה בשל מניות המוחזקות בחברה לרישומים, יהיה באמצעות מוסד כספי.

<u>מס על הכנסות גבוהות</u>

בהתאם לסעיף 121ב לפקודה, יחיד שהכנסתו החייבת עולה בשנת המס 2026 על 721,560 ש"ח (סכום שמתואם מידי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן), יהא חייב במס על חלק מהכנסתו החייבת העולה על הסכום האמור, בשיעור נוסף של 3%. הוראות סעיף זה חלות על כל סוגי ההכנסות, בין היתר, גם על רווחי הון מניירות ערך, למעט על מרכיב רווח ההון האינפלציוני, ועל הכנסות מדיבידנדים ומריביות.

בנוסף, יחיד אשר הכנסתו החייבת ממקורות הוניים בשנת 2026 עלתה על 721,560 ש״ח יהיה חייב במס יסף נוסף בשיעור של 2% על חלק הכנסתו החייבת ממקורות הוניים העולה על הסכום האמור.

יש לציין כי בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בשנים האחרונות, טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום ההוראות לעיל, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. יתרה מזאת, ייתכנו שינויים נוספים מעבר לשינויים שבוצעו עד כה בהוראות. מטבע הדברים, לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים.

התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על-ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על-פי דו״ח הצעת המדף, לפנות לייעוץ מקצועי על-מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.

נספח ב'

מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים